

βαλὼν τὰ σημειωθέντα καὶ ὑπογράψας καὶ σφραγίσας ἐν αὐτοῖς ἔδωκε τῷ τὴν δίκην ἔχοντι. ἀλλ' ὁ μάγιστρος οὐκ ἔδέξατο ταύτην, σημειωσάμενος ὅτι οὐδὲ ὁ πατρίκιος νικόλαος ἠδύνατο εἰς ἐναντίωσιν ἵεναι προτέρας δικαστικῆς ἀποφάσεως χωρὶς βασιλικῆς ἀποφάσεως, οὔτε ὁ υἱὸς αὐτοῦ ἠδύνατο τὰς μὴ ὑπογραφῇ καὶ σφραγίδι τοῦ πατρὸς βεβαιωθείσας σημειώσεις προφέρειν εἰς μέσον· οὐ γὰρ ὥσπερ τοῦ κλήρου οὕτω καὶ τῶν κρίσεων τοῦ πατρὸς ὁ κληρονόμος κληρονόμος ἀναδείκνυται.

[λβ'.] Ὅτι δεῖ πάντα δικαστὴν ἐπεσθαι τοῖς κειμένοις νόμοις καὶ μὴ μεταποιεῖν τούτους μηδὲ παρερμηνεύειν, ὁ πατρίκιος ἐσημειώσατο γράψας τοὺς νόμους τούτους. φησὶ βι. β' τί. α' κεφ. λγ'· „οὐ δεῖ μεταποιεῖν τὰ πρόδηλον ἐρμηνείαν ἔχοντα μήτ' εὐχερῶς ἀναχωρεῖν τῆς σημασίας τῶν λέξεων.“ καὶ κεφ. κθ'· „ἐν τοῖς ἀμφιβόλοις καὶ ἀσαφέσι τὴν ἀνεπίληπτον ἐρμηνείαν προσιέμεθα.“ πρὸς δὲ τὴν ἐναντιοφάνειαν φησὶ κεφ. λς'· „οἱ προγενέστεροι νόμοι καὶ εἰς τοὺς μεταγενεστέρους ἔλκονται, καὶ οἱ νεώτεροι πρὸς τοὺς ἀρχαιοτέρους ἐρμηνεύονται καὶ νοοῦνται, ἐὰν μὴ φανερῶς ἐναντίοι ᾖσιν.

[λγ'.] Ὅτι φησὶ βι. θ' τί. [α'] κεφ. [οθ']· „Ἡ παροῦσα διάταξις κελεύει τὸν δικαστὴν μὴ ἀκολουθεῖν ἑτέρᾳ ψήφῳ γεγεννημένη, ἀλλὰ σκοπεῖν τί τὸ τοῖς νόμοις ἀκόλουθον καὶ οὕτως ἀποφαίνεσθαι,“ καὶ τὸ κατὰ πόδας τῆς διατάξεως¹· „μηδεὶς δικαστῆς ἢ διαιτητῆς νομιζέσθω μηδὲ ταῖς κατὰ κονσουλτατίονα², ἄστινας μὴ ὁρθῶς³ νοήσει, ἀκολουθητέον, καὶ πολλῶ πλέον⁴ τῶν ἐξοχωτάτων ἐπάρχων ἢ τῶν ἄλλων ἐξάρχων. οὐ γὰρ εἰ μὴ καλῶς κριθῇ, ταῦτα καὶ εἰς ἄλλων δικαστῶν ἐλάττωσιν ἐκτείνεσθαι χρή, ὅποτε οὐχ ὑποδείγματι ἀλλὰ νόμῳ κριτέον ἐστίν.“

ΤΙΤΛΟΣ νβ'.

Περὶ διακατοχῆς.

[α'.] Ἡ διακατοχὴ δι' ἐνιαυτοῦ ἐπὶ ἐξωτικῶν αἰτεῖται, διὰ ρ' ἡμερῶν ἐπὶ τῶν συγγενῶν⁵. ἐστὶ δὲ διακατοχὴ, ἵνα, ὅταν

¹ l. 13 C. 7, 45.

² Deesse videtur ψήφοις. ³ Addendum ψηφισθείσας, vel προβῆναι.

⁴ Adde ταῖς ψήφοις.

⁵ Imo vice versa.